ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ވ. މުޙައްމަދު ނަޝީދު

ސުޕްރީމް ކޯޓު [2026] SC 38 މައްސަލަ ނަންބަރު: 2021/SC-A/74 އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ 14 ޖަނަވަރީ 2026

Dr. Alaka Singh v. Mohamed Nasheed

4 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގެ އީމެއިލްގައިވާ "ގޯތެއް ހޮދަންޖެހިދާނެ" މި އިބާރާތަކީ ކޮންޓްރެކްޗުއަލް ޒިންމާ އުފެދޭ ވަޢުދެއް ނޫންކަމާއި، އެ ވަޢުދަކީ ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ ނިޔަތް ސާބިތުކޮށްދޭ އިބާރާތެއް ނޫންކަމަށް، އިސްތިއުނާފީ ޝަރީޢަތުގެ ހަމައެކަނި ނިންމުމަކީ ޤާނޫނީ ގޮތުން ބަރީވެފައިވާ ހަރުކަށި ނިންމުމެއް ކަމަށް ބުނެ، އެ ވައުދު ތަންފީޒުކުރެވޭނެ ނިޔަތެއް ހުރިކަން ސާބިތުވާ ހެކިތަކެއް ނެތްކަމަށް، އިސްތިއުނާފު ބާތިލުކުރެވިއްޖެއެވެ.

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލައިގެ ހަޤީޤަތްތައް

މިއީ، އިންޑިއާގެ ރައްޔިތެއް ކަމުގައިވާ ޑރ. އަލަކާ ސިންގް އިންވެސްޓްކޮށްގެން، މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ "ބަރުމީލާ" ކިޔާ އުޅަނދު ވިއްކާލުމާ ގުޅިގެން، ދެފަރާތުގެ ދެމެދު ބަދަލުވެފައިވާ އީމެއިލްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.

4 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައި ޑރ. އަލަކާ ސިންގް އަށް ފޮނުވި އީމެއިލްގައި، އުޅަނދު ގަތުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ކަސްޓަމަރެއް ފެނިއްޖެ ކަމާއި، ގޯތިގެ މުޢާމަލާތް ނިމުމުން ހިއްސާކުރާނެކަމާއި، (ހަމަޖެހިއްޖެއްޔާ) އާއި އުޅަނދު ވިއްކާލުމާ އެކު ދެމުން ހުރި ފައިސާގެ ކޮންމެވެސް ބަޔެއް ގޯތިގެ ހިއްސާއެއް ދޭނަމޭ ބުނެފައިވެއެވެ. އެއީ އެ އުޅަނދު ގެނެސްދިން ފަރާތަށް ޓެކްސް ހިފަހައްޓާ، އިންވެސްޓްކުރި ނިސްބަތުން ފައިދާގެ ބައެއް ދޭނެކަމަށް ވަޢުދުވީ މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބުނެފައިވެއެވެ. 7 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައި ދިން ޖަވާބުގައި، 31 ޑިސެމްބަރު 2014 ގެ ކުރިން 400،000 އެމެރިކާ ޑޮލަރު ހޯދަން ބޭނުންވާކަމަށް ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ބުނެފައިވެއެވެ. އޭގެފަހުން 13 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައި ފޮނުވި އީމެއިލްގައި، އުޅަނދު ވިއްކާލުމުގެ މުޢާމަލާތަށް އެއްބަސް ޝަރުޠުތަކެއްގެ ނިޔަތުގައި މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބުނެފައިވެއެވެ.

ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ދުށް ކުރިއަށްދާނީ ގޮތުގެ މަތީން ފަހަރުގައި، 29 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައި އުޅަނދު އުޅަނދު ގޮތުގެ މުއްދަތާއި ހަމައިން އިނގިރޭސިގައި ދިފާއުވެއެވެ. 3 ނޮވެމްބަރު 2014 ގައި ފޮނުވި އީމެއިލްގައި، ކުރިން 250،000 އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ އޮފަރާއި 400،000 އެމެރިކާ ޑޮލަރާ ދެމެދުގައިވާ ފަރަގު، 31 މާރިޗު 2015 ގެ ކުރިން ދެއްކުމަށް ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ސާފުކޮށްދީފައިވެއެވެ. އެ އީމެއިލަށް ދިން ޖަވާބުގައި، އާނާ ވެފައިވާ ވައުދަކީ ޝަރުތުތަކަކާ ގުޅިފައިވާ އަދަދެއް ކަމަށާއި، އެއީ އިލްތިޒާމެއް ނޫންކަމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބުނެފައިވެއެވެ. އޭގެ ޖަވާބުގައި، އެ ވައުދަކީ ތަކުރާރުކޮށް އިލްތިޒާމެއް ނޫންކަމަށް، އެކަން ތަންފީޒުކުރެވޭނެ އެއްވެސް ގޮތެއް އޮންނަކަން ސާބިތުކޮށް ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ބުނެފައިވެއެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2293/Cv-C/2017 ޤަޟިއްޔާ

ޑރ. އަޖަޔާ ސިންގް އިންވެސްޓްކުރި "ބަރުޕީމަ" ވިއްކާލުމުގެ މުޢާމަލާތު ހިންގައިދިން މުޙައްމަދު ނަޝީދު، އެ އުޅަނދު ކުޑަ އަގެއްގައި ވިއްކާފައިވާކަމަށް ބުނެ، އެކަމުގެ ސަބަބުން ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި ދިނުމަށް އާން އެއްބަސްވި US$ 150,000 (އެއްލައްކަ ފަންސާސްހާސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު) ޝަރީޢަތް މެދުވެރިކޮށް ހޯދުމަށް އެދި، ޑރ. އަޖަޔާ ސިންގް ދަޢުވާ ކޮށްފައިވެއެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، އެ ފައިސާ އަދާކުރުމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އެއްބަސްވެ، މިގޮތުގެ ކަމަކަށް ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި އެއްބަސްވުމެއް އުފެދިފައިވާތީ، އެ ފައިސާއަކީ މުޙައްމަދު ނަޝީދު އަދާކުރަންޖެހޭ ފައިސާއެއްކަން މަތިން ވިސްނާލެވޭ ސާބިތުވާ ކަމަށެވެ. އަދި 08 ނޮވެމްބަރު 2018 އިން ފެށިގެން 15 (ފަނަރަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އެ ފައިސާ ސިވިލް ކޯޓަށް ދައްކައި ހަވާލުކުރުމަށް ޙުކުމްކުރައްވާފައެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2018/HC-A/405 ޤަޟިއްޔާ

ސިވިލް ކޯޓުގެ ޙުކުމް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދި، މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހައިކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވައިފައެވެ. (ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅި އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތައް، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މި ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވާނެއެވެ.) ހައިކޯޓުން ސިވިލް ކޯޓުގެ ޙުކުމް ބާޠިލުކުރައްވާފައިވަނީ، މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އަންނަނިވި ސަބަބުތަކަށް ފާހަގަކޮށްގެންނެވެ.

1. ޑރ. އަޖަޔާ ސިންގް އަށް US$ 150,000.00 ދިނުމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަކީ، ޝަރުޠުތަކެއް ނެތި ދިނުމަށް ހުށަހަޅުއްވާ ފައިސާއަދާކުރަން މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބުނުއްވުން، އެއީ ޝަރުޠުތަކެއް ނެތި އަދި ވަކި މުއްދަތެއް ނެތި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާކަމަށް ޑރ. އަޖަޔާ ސިންގް އެއްބަސްވެފައިވާކަން؛
2. ބޭނުމުން އިޤްރާރެއް ބަދަލުކުރުމުން އިތުރުގައި، ޑރ. އަޖަޔާ ސިންގް އާއި ރަޖިސްޓްރީ ޕީބީ ނިމުނާތީ ގޮއްސާ އާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމުގެ ވުޖޫދުވެފައި ނުވާކަން؛
3. އުޅަނދުގެ މިލްކުވެރިކަން ބަދަލުކޮށްދީފައި ނުވުމުގެ ސަބަބުން، މި މުޢާމަލާތް ނިމުމަކަށް ގެނައުމުގެ ފުރުޞަތު ބާކީ އިތުރަށް ޑރ. އަޖަޔާ ސިންގް އަށް އެ ވަގުތު ލިބިފައި އޮތްކަން؛
4. އުޅަނދު ވިއްކާލުމުގެ މުޢާމަލާތް ޑރ. އަޖަޔާ ސިންގް ފުރިހަމަކުރައްވާފައިވާތީ، މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ނިޔަތް އޮޅުވާލުން، މުޙައްމަދު ނަޝީދާއި ފޯނާބިސް ގޮތުން ބަދަލުކޮށްގެން އެއްބަސްވުމުގައި ނިމުމަކަށް ގެނައުމާއި އިސްތިބްޔާނުގެ މަޢުލޫމާތު މި މުޢާމަލާތުގެ މަސައްކަތް ތަޖުރިބާ ނުކުރެވުނުކަން؛
5. ޤާނޫނީ ގޮތުން ބަދަލުދޭނެ އެއްބަސްވުމެއް ވުޖޫދުވެފައި ނުވާ ޙާލަތުގައި، މި ހުށަހެޅުމުގައި މުޤާބިލެއް އޮތް ޝަރީޢަތުން އިޖުރާއަތު ބަލަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތްކަން؛ މިއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2021/SC-A/74 ޤަޟިއްޔާ

ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް، ޖ.ނ. އަލީފާ ސިވްން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް 03 ނުކުތާއެއް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. އެ ނުކުތާތަކާއި، ކޮންމެ ނުކުތާއަކާމެދު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމި ގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

1. ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ، ޖ.ނ. އަލީފާ ސިވްންގެ އާއި މުޙައްމަދު ނަޝީދާ ދެމެދު ޤާނޫނީ ގޮތުން ބަސްދުވެވުމެއް އޮތް ކޯޓުޖެހުނުކަމެއް ވުޖޫދުގައި ނިކާޙްކަމަށް ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށްކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، 4 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގެ އިއުލާނުގައިވާ "ޤަވާއިދު ހަރަކާތްތެރިކުރުން" މި އިބާރާތަކީ މާނަ ނުނަގާ އަދި އޮޅުން ނުފިލުވާގޮތަކަށް އެއް އިބާރާތެއް ކަމަށާއި، އެއީ ހުށަހެޅުއްވުމަކަށް ބަލާފައިވާ، ޖ.ނ. އަލީފާ ސިވްންގެ އިޖާބަ ދިނުމުގެ ކުރިން އެ ހުށަހެޅުމަށް ނިމުން އައިސްފައިވާ ކަމަށާއި، އެއީ ދެމެދުގައި ސާބިތުކޮށް ޖ.ނ. އަލީފާ ސިވްން ސާފު ބަޔާން ޤަބޫލުކޮށްފައިވާތީ، ދެފަރާތް ދެމެދު ކޯޓުޖެހުނުކަމެއް އެފަދައިވައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

2. ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ، ހައިކޯޓުން ޕްރޮސީޖަރ އެސްޓޮޕެލް މަބްދައުގެ ދުއްބޯޅާ ދިޔާއަތް ނުކުތާ، އެ މަބްދައުން މި މައްސަލައިގައި އަމަލު ނުކުރެވޭނެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، ކުރިސްޓޯފަރ ޖިރާހަން އޮވަނީ ވިއްކުމުގެ މުޢާމަލާތް ކޮށްފައިވަނީ ސީދާ ޖ.ނ. އަލީފާ ސިވްންގެ އާއި ކުރިސްޓޯފަރ ޖިރާހަން އާ ދެމެދު ވެރިކަ ދެކެވިގެން ކަމުން، މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވެފައިވާ ވައްދަން ބަރުސާވުގެން ޖ.ނ. އަލީފާ ސިވްންގެ އިބަރަފެއް ނުފެނުނު ކަމަށާއި، ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޕްރޮސީޖަރ އެސްޓޮޕެލް މަބްދައުގެ ބަދަލުގައި ރަސްމީ ކަމުގެ މަބްދައު ދޭ ކޮންމެ ގިއްސެއް ޤަބޫލުކުރެވެއް ދިނުން ރަގަޅީގެ ދުވަސްވަރުގައި، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އުޞޫލާ ދުރަކަށް ދާންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ނެތޭ ރަނގަޅު އަސާސީ ފަރާގެ ނުއެ ކަމަށެވެ.

3. ތިންވަނަ ނުކުތާއަކީ، "މިނިވަންކަމާއި ވަޙުދަތު އާންމުގެ މައްޗަށްވާ ދަރަޖަތަކުގެ" މި މާނައިގައި ޚިޔާލު ރަސާއިލްގެ ބަދަލުތަކުގެ އާންމީ، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި މަދަނީ ވަޙުދަތު ދަރަޖަތްކަމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، އެ ބޭނުމަށް ޚިޔާލު މާތް ނަބިއްޔާގެ ބަދަލުތަކުގެ ނުތަން ކަމަށާއި، މުޤާބިލުގެ ނުވާ އަދި އާގެ މައްޗަށް ބަލާލަފާވުމެއް ނުވާ ވަޙުދު ފުރުދުން ތަޢާމުލުވަނީ ހަމައެކަނި އެއާއާލާ ގޮތުން ކަމަށާއި، ވަޙުދަތު ފަރާތުގެ ނުރުހުމުގައި އޮފްރަ ވަޙުދު ފާސްނީ ގޮތުން ތަޢާމުލުކުރެވޭ ހަމައެކަނި ނުވާ ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2018/HC-A/405 ޤަޟިއްޔާއިން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމަކީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއްކަމުގައި ބަލާނެ ވަޒަން ނެތް ކަމަށް، އެއްމެ ފަހުގެ ފަތުވާ ބަހޭގޮތުގައި މުޙައްމަދު ނަޝީދު ފަސޭހަތުގެ ފަތުވާ ޙުކުމް ދަޢުވާ ދެއްކުމަށް އަދި ފަތުވާ ދެއްކުމަށް ނިކަމެތި ކުރެވޭނެކަމަށް، 14 އޮކްޓޯބަރު 2026 ގައި ފަތުވާދެއްވި އިއްތިފާޤުން ކަނޑައަޅައި ޙުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

ފާހަގަ ކުރުން / ނިޒާމުގެ ދާއިރާ

ނިންމުމަށް ފަތުވާދިން ބެންޗަށްފައިވާ ފަހުގެ އިސްތިއުނާފީ ޤަޟިއްޔާއެއްގެ ކޯޓުގެ ފަތުވާ ކުރިއަށް ނުދާ ނިމުން ޝުކުރިއްޔާ

1. ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/91 (ކޯޓުތަކާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ 5 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެމަތިން، އެކަކު އަނެކަކަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް، އެ ހުށަހެޅުން ބަލައިދީ ފައިސަލާކުރުމަކީ ކޯޓުތަކުގެ ކުރުވާނީއެވެ.

2. އެ ޤާނޫނުގެ 6 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ހުށަހެޅުމަކީ އޭގެން ނިޔާވާގޮތަކަށް ނުވަތަ ޙައްޤެއް ނުވާގޮތަކަށް އޭނާގެ އެއްޗަކަށް ވެގެން ނުވާނެއެވެ. އެ ހުށަހެޅުން ވާންވާނީ، ޤާނޫނީ ގޮތުން ބަސްދީފާ ބަސްދޭފަރާތްތަކުގެ އެއްބަސްވުމުގެ ހަމަތަކާ ނިޔާމުގައި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކަށްވާނެއެވެ.

3. އަދި ބާރީ ދައުލަތީ ހިނގުމާއިކަމުން، ކަން އިދާރީކަމުން، ކަން އުނދަގޫކަމުގެ ބާރުތަކުގެ ނިސްބަތުން، ފައިސާ ދައުލަތީ "ގޮތެއް ޤަރުނުޖިހާދު" ކަމަކީ ބުނޭ އިޝާރަތަކީ މާނަ ހާނިގޭ އަދި އޭގެން ނުވާގޮތްތަކަށް އުޖޫ އިޝާރަތުގެވެ. އެއީ ކޯޓުތަކުގެ އުޅޭން ހުށަހެޅުމުގެ ނުކުތާ.

4. ކޯޓުތަކާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 8 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ހުށަހެޅުމުގެ ޤަޟިއްޔާތަކަށް ކަނޑައަޅާ ބުނެވިދާނެއެވެ. ނުވަތަ ޖަމާޢަތާ ގޮތުން ޤަޟިއްޔާތަކަށް އެއްގޮތްވާގޮތަށް ބެލިދާނެއެވެ. އެ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ޤަޟިއްޔާތަކުގައި އިޖުރާއަތު ނުވަތަ ޝަރުޢީ އަޙުކާމު ނުވާނެއެވެ.

5. އެ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ހުށަހަޅާ ފަރާތުން އެ ހުށަހެޅުން ޤަޟިއްޔާތަކަށް ގޮތް ކަނޑައަޅާފައި އޮތުމެއްނަމަ، ޤަޟިއްޔާގަނޑުވާ އެގޮތަށްކަމެވެ. ޤަޟިއްޔާތަކަށް ގޮތް ކަނޑައަޅާފައި ނުވާނަމަ، ޤަޟިއްޔާތަކާ މުޢާމަލާތް އެހެން ކަންތައްތައް ކަން އެތަކެއް ގޮތަކަށް ނުވަތަ އެކަކީ ގެނބާ ގޮތަކަށެވެ.

6. ހުށަހެޅުމަށް އިޖާބަ ދިނުމުގެ ކުރިން، ހުށަހެޅި ޤަރާރުތަކުން އެ މުޖުތަމަޢުގެ ޝަރުޢީ ފަރާތަކުގެ ނިސްބަތުން ސާބިތުކުރުން ބޭނުން، އެ ހުށަހެޅުމަށް ނިމުން އައިސްފައިވާނަމަ، އެ ހުށަހެޅުމުގެ މައްސަލަ ކޯޓުތަކުގެ އުފުލިގެން ނުދާނެއެވެ.

7. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިބްރާހީމް ޚަލީލް ޤާސިމްއާ (2016/SC-A/16 [2021] SC 51) ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް، ޤާނޫނު ޝަރީޢަތާ އަދި ޤާނޫނު ބާރުދޭ ކޯޓުތަކަކަށް ފުރަތަމަ ޙާޞިލުވާ އުސޫލުތަކުގެ ޒިންމާވެރިކަމާއި އެއްބަސްވުމުގެ ނިމުނަމަ، ޙަޤީޤަތުގެ ކޯޓުތަކުގެ ވުޖޫދުވެރިކަމާއި ބޮޑުކަން ނުވެއެވެ. ފައިސާ ދިނުމަކީ އިސްތިޙާޤާއި ޤާނޫނުކަމާއި، އެކަން ހަނޑޫޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ ނިޔާކަން، ފައިސާ ބަލައިދޭ ޤަރާރުން ސާބިތުކުރުން ޒިންމާދާރުކުރާނަމަވެސް، އެފަދަ އެއްބަސްވުމުގެ އުޒުރުވެރިވާކަމަށް ބެލެވޭކަން ނެތެވެ.

8. އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ފަތުވާގެ މަޤާމަކީ، އެހެން މީހަކަށް ފައިދާއެއް ނުވަތަ މަސްލަހަތެއް ހުރި ކަމެއް މުސްތަޤްބަލުގައި ކޮންމެހެން، ނުވަތަ އެހެން މީހަކަށް ޒަރަރެއް ނުވަތަ ގެއްލުމެއް ކުރިމަތިވާ ކަމަކަށް މުސްތަޤްބަލުގައި ދުރުހެލިވުމަށް، ފަތުވާ މީހާގެ އަމިއްލަ ނަފްސުގެ މަސްލަހަތު ޖެހިމުޖުތަމަޢުގެ ބޭނުން ބަލާކަށެވެ. އެއީ ފަތުވާ ދޭފަރާތުގެ އިޖްތިހާދު ބަދަލުވެއެވެ.

9. ފަތުވާ ދެއްވުމަކީ އަޚްލާޤީ ޒިންމާއެއްކަމާއެކު ޝަރުޢީ އިލްމުވެރިންގެ މެދުގައި ހިޔާލެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް، ޤާނޫނީ ގޮތުން ކޯޓު މުދަލުވެރިން ފަތުވާ މީހާގެ މައްޗަކީ އެކަން ޢަމަލުކުރުވުން ނުވަތަ މަނާކުރުމުގެ ބާރާއި، ފަތުވާ އިލްމުވެރިން ޒިންމާވުމުގެ ވެރިކަން ނެތެވެ.

10. "މިނިވަންގެ ވަޢުދަކީ އޭނާގެ މައްޗަށްވާ ދަރަނިއެކެވެ" (وَعْدُ الْحُرِّ دَيْنٌ عَلَيْهِ) މި ބުނުމަކީ، އެ ބުނުމުގެ މަޝްހޫރުކަމުގެ ސަބަބުން ޢާއްމުކޮށް މާތް ނަބިއްޔާގެ ޙަދީޘެއްކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ހިފުވި އޮތްނަމަވެސް، އެއީ އެ މާތް ނަބިއްޔާގެ ޙަދީޘެއް ނޫނެވެ. އެއީ ޢަރަބިންގެ ބަސްތަކުގައި ވަޢުދު ފުއްދުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ބުނެއުޅޭ މަޝްހޫރު ބަހެކެވެ.

11. ހުއްދަކަރެއްގެ މައްސަލަ ވެސް، މުޤާބިލެއް ނުވާ އަދި އޭގެ މައްސަލަ ބަދަލުގައިވެސް ނުވާ ވަޢުދު ފުއްދުން ލާޒިމްވަނީ ހަމައެކަނި އަޚްލާޤީ ގޮތުންނެވެ. ވަޢުދުވީ މީހާގެ ނުރުހުމުގައި އެފަދަ ވަޢުދު ފުއްދުން ގޮތުން ލާޒިމްކުރުވުން ޝަރުޢީ ހަމައެއް ނެތެވެ.

12. ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިސްލާމިކް ފިޤުހު އެކަޑަމީގެ ރިޒޮލިއުޝަން ނަންބަރު 40-41 (5/2 & 5/3) ގެ މަތިން، ވަޢުދަކީ ޝަރުޢީގޮތުން ދިޔާނަތުގެ ގޮތުން ވަޢުދުވީ ކަމުގައިވިޔަސް، އަދި ވަޢުދު ވެވުނު ފަރާތުން އެ ވަޢުދުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކަންތައްތަކެއް ކުރިއަށްގެންދާނަމަ، އެއްފަރާތުން ކުރާ ވަޢުދު ފުއްދުން ޤަޟާއީ ގޮތުން ލާޒިމްވެއެވެ. ވަޢުދު ލާޒިމްވުމުގެ މާނައަކީ، އެ ވަޢުދު ފުއްދަން ޖެހެނެވެ. ނުވަތަ ޢުޒުރުވެރިވާ ސަބަބެއް ނެތި ވަޢުދު ނުފުއްދުމުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ދޭންޖެހެއެވެ.

13. ވަޢުދު ދެއްވާ ފަރާތުން ތިންވަނަ ފަރާތާ ސީދާ ވާހަކަ ދައްކައި، އަމިއްލަ އިލްތިޒާމުވުމުގައި ކުރި ޢަހުދުތަކާއި، ވަޢުދަށް ބަރޯސާވެގެން ކުރި ޢަމަލުތަކާއި ކަމުގައި ނުބެލެވޭނެއެވެ.

14. ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދާއިރާގައި ބަޔާންކުރެވޭ "ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް" ގެ މަފްހޫމަކީ، ކޮންޓްރެކްޓެއް ނުވަތަ އެއްބަސްވުމެއްގައި ހިމެނޭ އެއް ފަރާތުން ކުރާ ވަޢުދަކަށް އަނެއް ފަރާތުން ބަރޯސާވެ، އެގޮތުގެމަތިން ކަމެއް ކުރުމުން ނުވަތަ ކަމަކުން މަނާވެގަތުމަށްފަހު، ވަޢުދުވި ފަރާތުން މި ވަޢުދާ ޚިލާފު ޢަމަލުކުރުން އިންސާފުވެރިކަމުގެ ގޮތުގައި މަނާވެގެންވެއެވެ. އެ މަފްހޫމު ބޭނުންކުރެވޭނީ، ދިފާޢުގެ ގޮތުން ކުރިމަތިލާ ޝީލްޑެއްގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ ދިފާޢީ ގޮތަކަށް ސޯޑެއްގެ ގޮތުގައި ނޫނެވެ. އެ ވަޢުދު ދައްކާފައި ފަރާތާ ދެކޮޅަށް ކޮންޓްރެކްޓާ ދެކޮޅަށް ޢަމަލުކުރުމުގައި އެކަނިކަމެވެ.

15. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕީއެލްސީ ވ. ސަލްޖަންސް އޭޑު ދަ ސީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޤަޟިއްޔާ (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/SC-A/43 ޤަޟިއްޔާ) އަށް ބަލާލުމުން އެނގެން އޮތް ގޮތުން، ވަޢުދުވީ ފަރާތުން ވެވިފައިވާ ވަޢުދަކީ އެއްބަސްވުމުގެ ޝަރުޠުތަކަށް ބަދަލެއް އަންނަ ގޮތަށް ނުވަތަ އެއަށް ބަރޯސާވާނެ ކަމަށް ނިޔަތުގައި ވަޢުދުވެވުނު ފަރާތުން ވާނަމަ، ވަޢުދުވެވުނު ފަރާތުން އެ ވަޢުދުވި ފަރާތަށް ބަރޯސާވެ އެގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކޮށްފައިވާނަމަ، ވަޢުދުވީ ފަރާތުން އެ ފަރާތުގެ ވަޢުދާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރުމަކީ އިންސާފުގެ ހަމަތަކާ ޚިލާފު ކަމަކަށް ވުމާއި، "ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް" ގެ ހުކުމް ލާގޫވާނެ ކަންތައްތަކެވެ.

16. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ އަޙްމަދު ޙަމީދު ވ. މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް ޤަޟިއްޔާ (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2015/SC-A/08 ޤަޟިއްޔާ) ގައި ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައިވާ ގޮތުން، ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލްގެ މަބްދައު ތަޠްބީޤުކުރެވޭނީ، ވަޢުދުވީ ފަރާތުން ވެވިފައިވާ ވަޢުދަކީ ވަޢުދު ދައްކާ ފަރާތުން ދޭ މައްސަލައިގެ ބެހޭގޮތުން ކަނޑައެޅިފައިވާ (ސިވިލިއަންސް) ވަޢުދުތަކެއް ވާއިރު، ވަޢުދު ދައްކާ ފަރާތުން އެ ވަޢުދުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޢަމަލުކޮށްފައި ހުރުމާއި، އެ ޢަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން އޭނާއަށް ގެއްލުން ނުވަތަ އިޖްތިމާޢީ ގޮތުން ނުހަމަ ކަމެއް ދިމާވާނަމަ، ޢަމަލުކުރެވިގެން ބާރުލިބޭ ވަޢުދުތަކެއް ކަމުގައިވާ ވަޢުދެއް ފުއްދުމަށް އެ ފަރާތުގެ ޢަމަލުތަކުން ހާމަވާ ފަދަ ވަޢުދެއް ކަމުގައިވާ ތަނެއްގައެވެ.

17. އެމެރިކާގެ ރިސްޓޭޓްމަންޓް (ސެކަންޑް) އޮފް ކޮންޓްރެކްޓްސް (1981) އަކީ އޭގެ ޢާންމުގައި ޤާނޫނެއް ނޫނެވެ. އެއީ އެމެރިކަން ލޯ އިންސްޓިޓިއުޓް ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ޤާނޫނުގެ ރިފަރެންސް ފޮތެކެވެ. އޭގެ 90 ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލްގެ ހަމަތައް ބިނާވެފައިވަނީ، ވައުދެއްގެ މައްޗަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ބަރޯސާވެފައި އޮތުމާއި، އިންސާފުވެރިކަން ނެތި ނުދިއުމުގެ މައްޗަށެވެ.

18. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް ތަޠްބީޤުކުރަމުންދާ އުސޫލާއި، އެމެރިކާގެ ރިއަލިޓީގެ ދަރުސް މި އުސޫލު ތަޠްބީޤުކުރާ ހަމައިގެ ދެމެދުގައި، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އުސޫލާ ދެކޮޅު ދާންޖެހޭ ފަދަ އަސާސީ ފަރަގެއް ނެތެވެ.

މި ނިންމުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާތައް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިބްރާހީމް ހަލީމް ޤަޟިއްޔާ

2016/SC-A/16 [2021] SC 51 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިބްރާހީމް ހަލީމް (އަނެއް ފަރާތުގެ ނަން، މި ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.)

ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ޤާނޫނު ޤަބޫލުކުރާ އަދި ޤާނޫނު ބާރުދޭ ކޮންޓްރެކްޓަކަށް ވުމަށް ލާޒިމުވާ އުންސުރުތައް މި ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.
2. އެ އުންސުރުތައް ފުރިހަމަވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއް ނެތްނަމަ، ޤާނޫނު ބާރުދޭ ކޮންޓްރެކްޓެއް އުފެދިގެން ނުދާނެއެވެ. (އެ އުންސުރުތައް [2026] SC 38 ގައި ތަފްސީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.)

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ވ. ސަލްޝަންސް އޮފް ދަ ސިޓީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/SC-A/43 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ އާއި ސަލްޝަންސް އޮފް ދަ ސިޓީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ވަޢުދުވި ފަރާތުން ދެފައިވާ ވަޢުދަކީ، އެއްބަސްވުމުގެ ޝަރުތުތަކަށް ބަދަލެއް އަންނަ ފަދަ ނުވަތަ އެއަށް އަމަލުކުރަން ނުޖެހޭ ފަދަ ވަޢުދަކަށް ވުން؛
2. ވަޢުދުވެވުނު ފަރާތުން އެ ވަޢުދަށް ބަރޯސާވެ، އެގޮތުގެމަތިން ހަރަކާތްތެރިވެފައި ވުން؛
3. ވަޢުދުވި ފަރާތުން އެ ފަރާތުގެ ވަޢުދާ ޚިލާފަށް ހަރަކާތްތެރިވުމަކީ، އަދުލު އިންސާފުގެ ހަމަތަކާ ޚިލާފު ކަމަކަށް ވުން؛ މިއީ "ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް" ގައި ހުރުން ލާޒިމުވެގެންވާ ކަންތައްތަކެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ އަބްދުލް މަޖީދު ވ. މާލޭސިޓީ ކައުންސިލް ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2015/SC-A/08 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އަބްދުލް މަޖީދު އާއި މާލޭސިޓީ ކައުންސިލް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ވަޢުދުވި ފަރާތުން ދެފައިވާ ވަޢުދަކީ، އެމައްކަން އަހާއެ (ވަޢުދު ޙައްޤުވާ) ފަރާތުން ބަރޯސާވެވޭ، އެ ވަޢުދާ އެއްގޮތަށް ކަންހިނގާނެކަމުގައި ބަލައި ކަންކަން ތަރުތީބުކުރާފަދަ އެކަށީގެންވާ (ރީޒަނަބަލް) ވަޢުދެއްކަމުގައި ވުން؛
2. ވަޢުދު ޙައްޤުވާ ފަރާތުން، އެ ވަޢުދުގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވެ، ވަޢުދާ އެއްގޮތަށް ކަންހިނގާނެކަމުގައި ބަލައި، (ޑިޓްރިމެންޓަލް ރިލަޔަންސް) އަމަލުތަކެއް ކުރުން؛
3. ވަޢުދާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށް ނުޖެހޭނަމަ، ވަޢުދު ޙައްޤުވާ ފަރާތަށް ގެއްލުން ކުރިމަތިވާ ސަބަބުން، ބޭއިންސާފު މާޙައުލެއް ނުވަތަ އިންސާފު ގެއްލުމަކާ ކުރިމަތިވާނެކަމަށް ވުން؛
4. އަދި ކުރިމަތިވެފައިވާ ބޭއިންސާފަށް ބަދަލު ލިބިދޭނެ ހަމައެކަނި ގޮތަކީ، ވެފައިވާ ވަޢުދާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށް ވަޢުދުވި ފަރާތަށް އެންގުން ކަމުގައިވުން؛ މިއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޝަމްސުލް ހުދާ ވ. ހައުސިންގް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން މައްސަލަ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-L/87 މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޝަމްސުލް ހުދާ އާއި ހައުސިންގް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (މި މައްސަލައަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތުންނެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓެއްގައި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ކުރުމަކީ، މުޅި މައްސަލައިގެ ނިންމުން މުރާޖަޢާކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް ނޫންކަން؛
2. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ 16 ވަނަ މާއްދާއާއި 43 ވަނަ މާއްދާއަށް ބަލާއިރު، މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓެއްގައި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅާއިރު، މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރު ޤާނޫނީ ގޮތުން ގޯހެއް ހަދާފައިވާކަމަށް ހަމައެކަނި ބުނާ ބުނުމަކުން ނުފުދޭކަމާއި، ވަކި ކަމަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ބުނާނަމަ، އެކަމުގައި އުޅޭ ޤާނޫނީ ބަހުސަކީ ކޮބައިކަން އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްދޭން ޖެހޭނެކަން؛ މިއެވެ.